茂名市电白区麻岗镇“7·13”一般高处坠落事故调查报告

来源：本网 发布时间：2022-10-25 10:14:38 阅读次数： 4648

2022年7月13日上午11时40分左右，茂名市电白区麻岗镇**村委会***村吴*自建房建设工地发生一起高处坠落事故，造成一人现场抢救无效死亡。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，于7月18日成立了由区政府办张世华同志为组长，区纪委监委、区应急管理局、区住建局、麻岗镇政府等单位领导为副组长，区公安分局、区应急管理局、区人社局、区总工会、区住建局、麻岗镇政府等单位人员为成员的茂名市电白区麻岗镇“7·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

基本情况

（一）吴*自建房概况。

吴*自建房位于电白区麻岗镇**村委会***村，土地性质属于农用地（果园）。2017年，吴*在未办理好农用地转用审批手续、乡村建设规划许可证的情况下，拆掉了自家原建在果园的猪圈，建起一层145平方米的房屋，之后一直停工。2022年2月底，吴庚仍然未向镇有关部门申报，擅自在一层房屋上加建，事故发生时正在施工建设第六层。

吴*自建房一层加建前（2021年12月），吴*与自建房工程承包人李*平（亲家，吴*女儿的公公）未签订书面承建合同，双方通过口头形式商定，吴*以包工不包料形式将房屋建造工程发包给李*平，价格为270元/㎡，每建好一层结清一次工资；每建好一层，由李*平与吴*结清工资后再以大工约240元/天，小工约150元/天的标准与工人结算。

（二）事故相关人员情况。

1.吴*，男，汉族，50岁，电白区麻岗镇**村委会***(村村民，身份证号码：44092319720605****，事故自建房业主。

2.李*平，男,汉族，70岁，电白区麻岗镇****村村民，身份证号码：44092319521016****，自建房工程承包人。

3.范*忠（死者），男，汉族，71岁，电白区麻岗镇**村委会**新村村民，身份证号码：44092319510615****，李*平雇请的工人。

上述三人是亲戚关系，其中，承包人李*平是事故自建房业主吴*的亲家，范*忠（死者）是李*平儿媳的姨丈。

4.林*明，男，汉族，50岁，电白区树仔镇****西村南片村民，身份证号码：44092319720315****，李*平雇请的工人。

5.李*金，女，汉族，48岁，电白区树仔镇****西村南片村民，身份证号码：44092319740625****，李*平雇请的工人。

6.刘*全，男，汉族，67岁，电白区树仔镇*****中村村民，身份证号码：44092319550312****，李*平雇请的工人。

7.李*仔，男,汉族，46岁，电白区麻岗镇****村村民，身份证号码：44092319760518****，工人（李*平的儿子）。

8.苏*华，女，汉族，42岁，电白区树仔镇**村**村民，身份证号码：44092319800828****，李*平雇请的工人。

（三）工匠培训教育情况。

自建房工程承包人李*平本人未取得《广东省乡村建筑工匠培训合格证》，也未曾组织其他工人参加过工匠培训。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2022年7月13日，李*平、李*仔、刘*全、林*明、范*忠、李*金、苏*华等7人到吴*自建房作业。李*平、李*仔、刘*全、林*明等4人是大工，负责砌墙、批墙等工作，范*忠、李*金、苏*华等3人是小工，负责搬运砖头、混凝土浆等杂工。当天上午，李*平、李*仔、刘*全、林*明、苏*华、范*忠等人在六楼施工作业，李*金在一楼大厅搅拌泥浆。上午11时30分左右，李*平叫工人范*忠去五楼东侧阳台排架上搬运竹排脚踏上六楼搭脚手架，11时40分左右，范*忠在搬运竹排脚踏过程中，由于身体失去平衡，在五楼东侧阳台上坠落下去。李*平、李*仔、刘*全、林*明等人听到五楼东面墙外有重物坠落的声音，刘*全赶紧跑下五楼没见到范*忠，随后，大家又听到在一楼大厅搅拌泥浆的李*金大声呼喊：“有人掉下来了，快来人呀。”李*平、李*仔、刘*全、林*明、苏*华等赶紧从六楼跑下一楼，发现范*忠已坠落在一楼门口东边地面上，全身血迹，大家把范*忠扶正躺平并做人工呼吸，积极组织施救。

（二）应急救援及善后处置情况。

事故发生后，吴*的儿子拨打了110报警和120救护车，麻岗镇卫生院医生大约20分钟抵达事故现场，医生采取抢救措施后宣布范*忠当场死亡。随后，麻岗镇人民政

府、麻岗派出所、**村委会和区应急管理、区住建等部门的相关同志也及时赶到事故现场，迅速开展事故应急处置工作。经区公安分局司法鉴定中心法医到场勘验，未发现他杀迹象。事故发生后各单位应急响应迅速，救援处置行动符合相关规定。

事故发生后，麻岗镇政府牵头组织吴*、李*平和死者家属进行协商，在2022年8月17日达成调解协议，吴*、李*平共同赔偿死者家属21万元（其中吴*承担13万元，李*平承担8万元），事故善后处置完毕，家属情绪稳定，社会面平稳。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因。

工人范*忠（死者）其年龄较大，安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在作业时未按照规定佩戴和使用安全帽、劳动防护用品等，未经安全培训合格，不具备相应作业资质。

（二）间接原因。

1.自建房业主吴*，违反镇村规划管理的相关法律法规，建房前未向镇有关部门申报。将建设工程承包给不具备资质的个人，未与承包方签订施工安全协议，未给工人购买相关保险，未组织开展安全检查，未保证足够的安全投入，未做好施工现场的安全围蔽、脚手架及防护网，施工洞口、楼梯口和阳台、屋面等临边处未设置防护栏杆。

2.工程承包人李*平，本身不具备建筑施工资质，非法组织人员进行施工作业，施工现场未安排人员进行安全管理和监督检查，未设置明显的安全警示标志，未组织工人参加工匠培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，未向工人提供个人劳动防护用品。

3.巡查监管工作不够到位，其中，麻岗镇政府相关部门巡查监管深度和力度不够，查违控违网格化管理制度未得到有效落实；区住建局对镇（街道）业务指导、工匠培训方面还有待进一步加强；麻岗镇独楼村委会干部网格化管理制度落实不彻底，对辖区内吴庚自建房违法建设行为未及时排查和报告。

（三）事故性质。

经事故调查组调查认定，茂名市电白区麻岗镇“7·13”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位履行安全监管职责情况

（一）麻岗镇政府。该镇党委、政府重视安全生产工作，

制定了《麻岗镇党委、政府领导班子成员安全生产重点职责工作

清单》《麻岗镇2022年度安全生产监督检查工作计划》等文件，

定期召开党政领导班子会议，听取安全生产工作汇报，研究部署

各阶段安全生产工作。贯彻落实《茂名市电白区推进农房管控

和乡村风貌提升实施细则（试行）》，制定了《麻岗镇2022年

自建房建设质量安全管理实施方案》《麻岗镇2022年度违法用

地和违法建设整治工作实施方案》等文件，明确查违控违工作

责任主体和责任区域划分，加强网格化管理。该镇5月19日召开镇第18次党委（扩大）会议，传达学习5月7日全国全省全市自建房专项整治工作会议精神，6月23日，组织召开全镇经营性自建房消防排查暨安全隐患排查工作会议，传达落实5月7日全国全省全市自建房专项整治工作会议精神，研究部署自建房建筑安全工作，但贯彻宣传力度不够大，效果不够明显。该镇分管综合行政执法、规划建设、自然资源的镇人大主席李*护基本履行职责，但其分管部门的负责人对工作落实不够到位，尤其是镇综合行政执法大队日常巡查监管不够细致深入，查处违建力度不够大；该镇分管农业农村的常务副镇长邵*基本履行职责，但其分管部门的负责人王其标对工作落实不到位；该镇驻点**村党委委员（镇网格长）基本履行职责，但其驻点**村落实查违网格化制度不够到位，对辖区内吴*自建房违法建设行为未能排查发现并报告。

（二）区住建局。该局作为村镇自建房施工安全生产工作

的业务指导部门，加强督促指导各镇街对农房建设施工工程质量和安全管理，定期召开领导班子会议，听取工作汇报，研究部署

各阶段工作。该局联合下发了《茂名市电白区推进农房管控和乡村风貌提升实施细则（试行）》，组织编印《电白区村镇自建房施工安全技术交底卡》《电白区村镇建筑工程施工安全监管手册》《电白区村镇建筑施工质量和安全生产教育培训班筹备工作方案》等文件，督促各镇街严格落实农村建房质量安全监管责任。去年以来，该局印发《建筑施工安全生产宣传手册》5578本，组织3个督导组多次下沉到各镇街道开展村镇自建房建筑安全隐患排查整治督导检查。该局2022年6月7日召开全区自建房安全专项整治暨房屋市政工程安全生产治理行动工作推进会议，传达全国全省全市自建房安全专项整治电视电话系列会议精神，7月18日召开自建房安全专项整治暨城镇燃气、房屋市政工程施工安全工作加温会议，认真落实属地和行业监管责任，组织属地和本行业开展专项整治百日行动。“7·13”一般高处坠落事故发生后，该局下发了《关于切实加强农（居）民自建房屋建筑施工安全生产监管的函》，要求各镇街强化日常巡查，立即组织开展建筑施工安全生产大检查。但该局对镇街业务指导、农村建筑工匠培训方面还有待进一步加强。

（三）麻岗镇村委会。**该村委会能按照麻岗镇党委、政府安全生产工作的部署要求，开展安全生产工作。该村委会能按照《麻岗镇2022年度违法用地和违法建设整治工作实施方案》等文件要求，开展了违法用地和违法建设整治工作。但该村委会网格长、网格员对网格管理制度认识不足，落实不够到位，对辖区内吴*自建房违建行为未能排查发现和报告。

五、对事故责任单位、人员处理意见

（一）工人范*忠，其年龄较大，安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在作业时未按照规定佩戴安全帽和使用劳动防护用品等，未经安全培训合格，不具备相应资质，对本次事故负有责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

（二）自建房业主吴*，其违反镇村规划管理的相关法律法规，建房前未向镇有关部门申报，将建设工程承包给不具备资质的个人，未与个体施工队签订安全生产管理

协议，未给工人购买责任保险，未保证足够的安全投入，施工现场不符合基本的施工安全条件，对事故发生负有责任。建议麻岗镇政府会同区住建等相关行业主管部门依职权依法作出调查处理。

（三）工程承包人李*平，不具备建筑施工资质，非法组织人员进行施工作业，施工现场未安排人员进行安全管理和监督检查，未设置明显的安全警示标志，未组织工人参加工匠培训，未对工人进行安全教育，未向工作提供个人劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对李*平实施行政处罚。

（四）区住建局、麻岗镇人民政府分别向电白区人民政府作出书面检讨。

（五）建议区安委会对麻岗镇分管综合行政执法、规划建设、自然资源的镇人大主席李*护，分管镇农业农村的常务副镇长邵*及驻点**村党委委员（镇网格长）蔡*清进行提醒谈话。

（六）建议麻岗镇纪委对镇综合行政执法队负责人王*标进行党内警告处理，对镇建设规划办主任吴*周、镇农业农村办主任陈*庆进行诫勉谈话处理。

（七）建议树仔镇纪委对镇自然资源所所李*（原麻岗镇自然资源所所长，现为树仔镇自然资源所所长，2022年7月22日调入树仔镇）进行诫勉谈话处理。

（八）建议麻岗镇纪委对**村支部书记（村网格长）赖*胜进行诫勉谈话处理，对村干部李*伟（网格员）进行党内警告处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取“7·13”事故教训，加强自建房屋领域的安全管理，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施和建议:

（一）要强化属地监管责任。麻岗镇政府要认真汲取本起事故教训，结合正在开展建筑施工安全专项治理工作，针对此次事故发生原因和暴露出来问题，进一步落实好网格化管理机制，开展全覆盖、拉网式建筑施工安全生产大排查、大巡查，重点检查是否未批先建，现场施工人是否符合相关安全管理规定，是否签订施工质量安全协

议，是否雇请有资质的施工队，是否持证上岗，避免类似事故的发生。各镇街要落实安全生产“一盘棋”制度，扎实开展建筑施工安全大排查、大整治行动，加强农村自建房安全监管，要突出落实建房农户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作，落实安全防范措施，严厉查处自建房领域违法违规行为。

（二）要强化业务指导。区住建局要将农村建筑工匠纳入相关培训计划，加大农村建筑工匠培训力度，确保取得《广东省乡村建筑工匠》资格证书才能从业。要保证安全生产所必需的资金投入，引导各村建立村级建筑工程质量、施工安全监督制度，引导村民找有资质的施工队伍。要制定《电白区住建领域“防风险 除隐患 保安全”百日攻坚行动方案》，督促各镇街、各相关单位深刻吸取农村建房施工安全事故教训，对辖区内自建房建设立即全面开展安全生产隐患排查专项治理，对排查中发现的隐患问题逐一列出清单，建立台账，落实整改责任、整改措施和整改时限，该停工整改的立即停工整改，实行闭环管理。

（三）要强化宣传引导。各镇街要把施工安全宣传教育和日常监管、现场检查相结合，通过发放建筑知识读本、施工现场授课、“村村通”广播等形式，对自建房业主开展事故警示教育，宣传推广房屋建设质量安全、施工管理方法等基本知识。要突出报批阶段的宣传教育，同时通过日常巡查，及时发现风险隐患，教育建房户主、承包人及施工从业人员提高风险辩识能力、安全防范意识，自觉采取安全防护措施。要充分利用会议、标语、微信等各种方式，结合贯彻落实5月7日全国全省全市自建房专项整治工作会议精神，广泛宣传建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建筑工程施工许可管理办法等法律法规和农村建房质量安全管理的重要意义，切实增强群众知法、懂法、守法的自觉性。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图　隐私条款　关于我们　友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003

适老化 无障碍服务　政府网站找错　机关